

ACUERDO MAESTRO DE SERVICIOS

Este Acuerdo Maestro de Servicios ("Acuerdo") se celebra entre Smart Support LLC, una compañía de responsabilidad limitada del Estado de Washington, que opera como Octomaids (Compañía), y (Contratista), con efecto a partir de ("Fecha Efectiva").

1. Servicios

El Contratista acuerda realizar los servicios descritos en el Anexo A ("Servicios") de manera no exclusiva, como contratista independiente para la Compañía. La Compañía contrata al Contratista para que preste los Servicios de manera profesional, cumpliendo con las especificaciones y expectativas establecidas en el Anexo A.

2. Compensación y Gastos

2.1 Tarifas

La única compensación del Contratista será el 60% del monto total recaudado por cada contrato de cliente completado a través de la Compañía. Los pagos se realizarán quincenalmente, previa recepción por parte de la Compañía de una factura detallada del Contratista que describa los Servicios prestados.

2.2 Gastos

El Contratista es el único responsable de todos los costos incurridos en la realización de los Servicios, incluyendo, entre otros, suministros, herramientas y transporte. La Compañía cubrirá las tarifas de procesamiento de pagos y las transacciones con tarjeta de crédito asociadas con los pagos de los clientes.

2.3 Términos de Pago

- Las facturas deben presentarse puntualmente e incluir la documentación solicitada razonablemente por la Compañía. Las facturas no disputadas se pagarán dentro del período de pago quincenal.
- La Compañía puede retener o retrasar el pago por cualquier trabajo de cliente si el cliente retiene el pago debido a problemas de calidad del servicio, daños a la propiedad o trabajo incompleto. Los fondos para ese trabajo se liberarán solo tras la resolución

satisfactoria para la Compañía. Si se considera responsable al Contratista, la Compañía puede reducir o confiscar la parte del pago del Contratista para ese trabajo.

- Si un cliente no ha pagado a la Compañía, la Compañía puede retrasar el pago al Contratista hasta 60 días desde la fecha del servicio o hasta que se reciba el pago del cliente, lo que ocurra primero. Este retraso no constituirá un incumplimiento del contrato ni dará lugar a penalizaciones.

3. Relación de Contratista Independiente

El Contratista es un contratista independiente, no un empleado, socio, agente o representante de la Compañía. El Contratista no debe presentarse de otra manera y no tiene derecho a beneficios de empleado.

- El Contratista debe evitar discutir o divulgar su estatus laboral durante las interacciones con los clientes.
- Todas las comunicaciones con los clientes sobre cambios de horario, problemas de servicio o solicitudes especiales deben dirigirse a la oficina de Octomaids. El Contratista no puede negociar directamente con los clientes bajo ninguna circunstancia.

4. Declaraciones y Garantías

El Contratista declara y garantiza que:

- Cumplirá con todas las leyes y regulaciones aplicables.
- Los Servicios se realizarán de manera profesional y cumplirán con los estándares de la industria.
- Todo el trabajo estará alineado con las especificaciones y expectativas de la Compañía.
- El Contratista posee todas las licencias y permisos necesarios.
- Los Servicios y entregables no infringirán los derechos de propiedad intelectual de terceros.

- Inducir a los clientes o proveedores a cesar de hacer negocios con Smart Support LLC, que opera como Octomaids.
- Compartir información de contacto personal o comercial (por ejemplo, teléfono, correo electrónico, tarjetas de presentación) con los clientes de la Compañía.

Para esta sección, Cliente significa cualquier individuo o entidad comercial que haya recibido servicios de Smart Support LLC, que opera como Octomaids, durante la contratación del Contratista.

6.3 Prohibición de Captación de Clientes

El Contratista no deberá solicitar, aceptar o proporcionar servicios de limpieza, directa o indirectamente, a ningún cliente de la Compañía durante 24 meses después de la última fecha de servicio asignada. Esto incluye usar otro nombre comercial, ofrecer referencias o eludir los sistemas de la Compañía.

6.4 Daños Liquidativos

La violación de las Secciones 6.2 o 6.3 constituye un incumplimiento material. El Contratista acuerda pagar daños liquidativos de \$3,500 por cliente por violación, o los daños reales incurridos por Smart Support LLC, que opera como Octomaids, lo que sea mayor, más todos los honorarios legales y costos razonables incurridos en la ejecución.

6.5 No Difamación

El Contratista no hará comentarios difamatorios sobre Smart Support LLC, que opera como Octomaids, o sus afiliados durante o después del término de este Acuerdo.

7. Término y Terminación

7.1 Término

Este Acuerdo comienza en la Fecha Efectiva y permanece en vigor por un (1) año, renovándose automáticamente por períodos adicionales de un año a menos que alguna de las Partes proporcione un aviso por escrito de no renovación con 30 días de antelación.

5. Derechos de Propiedad Intelectual

- Todos los materiales, productos de trabajo y entregables producidos bajo este Acuerdo ("Producto de Trabajo") son propiedad exclusiva de Smart Support LLC, que opera como Octomaids. El Contratista cede todos los derechos, títulos e intereses en el Producto de Trabajo a la Compañía.
- Si se utilizan materiales preexistentes, el Contratista otorga a la Compañía una licencia no exclusiva, libre de regalías e irrevocable para usarlos. No se pueden incorporar materiales preexistentes sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía.

6. Confidencialidad e Interferencia

6.1 Información Confidencial

Durante la contratación, el Contratista puede acceder a información confidencial y propietaria, que incluye, entre otros:

- Nombres y datos de contacto de los clientes
- Estructuras de precios
- Procesos comerciales internos
- Estrategias de marketing
- Relaciones con proveedores y vendedores
- Sistemas y herramientas operativas

El Contratista acuerda no divulgar, usar, reproducir o distribuir dicha información para beneficio personal o para beneficiar a un competidor, durante o después del término de este Acuerdo.

6.2 No Solicitación

Durante el término de este Acuerdo y por 24 meses posteriores a la terminación, el Contratista no deberá:

- Solicitar o contratar empleados de la Compañía.
- Interferir con las relaciones existentes con los clientes.

7.2 Terminación por la Compañía

La Compañía puede terminar este Acuerdo, con o sin causa, proporcionando un aviso por escrito de 15 días al Contratista.

7.3 Terminación por el Contratista

El Contratista puede terminar este Acuerdo con un aviso por escrito de 30 días a la Compañía. En caso de un incumplimiento material por parte de la Compañía, el Contratista puede terminar con un aviso por escrito de 14 días si el incumplimiento no se corrige tras la notificación por escrito.

7.4 Motivos para Terminación Inmediata

La Compañía puede terminar este Acuerdo inmediatamente, a su sola discreción, si el Contratista:

- Solicita clientes en violación de las Secciones 6.2 o 6.3.
- Comparte o usa indebidamente información confidencial o propietaria.
- Se involucra en conductas que dañen la reputación u operaciones de la Compañía.
- No cumple con los estándares profesionales descritos aquí.

7.5 Obligación de Compensación de Clientes Post-Terminación

Tras la terminación por el Contratista, si el Contratista desea dejar de trabajar con clientes presentados, asignados o facilitados por la Compañía:

- El Contratista puede vender o transferir esos clientes a otro contratista actualmente bajo contrato con Smart Support LLC, que opera como Octomaids, sujeto a:
 - Aprobación previa por escrito de la Compañía, y
 - Acuerdo del contratista receptor para asumir las responsabilidades de servicio bajo los mismos términos y estándares de calidad.
- Alternativamente, el Contratista puede vender o transferir esos clientes a un tercero, siempre que la Compañía tenga derecho al 40 % de los ingresos brutos recaudados de cada cliente durante 24 meses posteriores a la fecha de terminación del contrato.

- La Compañía conserva el derecho de preferencia y puede comprar las relaciones con los clientes a un valor de mercado justo acordado mutuamente.
- Si el Contratista retiene y presta servicios a estos clientes de manera independiente, la Compañía tiene derecho al 40 % de los ingresos brutos recaudados de cada cliente durante 24 meses posteriores a la terminación.

El incumplimiento constituye un incumplimiento material, dando derecho a Smart Support LLC, que opera como Octomaids, a medidas cautelares, daños monetarios y reembolso de costos legales y de ejecución.

8. Seguro

El Contratista deberá mantener una cobertura de seguro adecuada durante todo el término, incluyendo a Smart Support LLC, que opera como Octomaids, como asegurado adicional. Se debe proporcionar prueba de cobertura a solicitud.

9. Propiedad de Clientes y Remedios

- Todos los clientes atendidos bajo este Acuerdo son propiedad exclusiva de Smart Support LLC, que opera como Octomaids. El Contratista no puede reclamar propiedad, vender, transferir o continuar atendiendo a estos clientes de manera independiente sin el consentimiento de la Compañía.
- Cualquier intento no autorizado de solicitar, retener o transferir clientes de la Compañía fuera de los canales aprobados es un incumplimiento material. Smart Support LLC, que opera como Octomaids, tiene derecho a medidas cautelares, daños monetarios y reembolso de costos legales y de ejecución.
- La Compañía conserva un interés de propiedad en todas las relaciones con los clientes durante 24 meses posteriores a la terminación. El Contratista puede vender o transferir estas relaciones a otro proveedor de servicios actualmente contratado por la Compañía con aprobación previa por escrito, o a un tercero, sujeto al derecho de la Compañía al 40 % de los ingresos brutos durante 24 meses, o la Compañía puede comprar las cuentas a un valor de mercado justo acordado mutuamente.

10. Indemnización

El Contratista acuerda indemnizar y eximir de responsabilidad a la Compañía por cualquier reclamo, daño o pérdida derivada de:

- Actos intencionales o negligentes del Contratista,
- Incumplimiento de este Acuerdo,
- Violaciones de propiedad intelectual.

La Compañía puede deducir los costos relacionados con la indemnización de los pagos adeudados al Contratista.

11. Estándares de Limpieza y Desempeño

La Compañía puede reasignar clientes o limitar oportunidades si el Contratista:

- Pierde citas o llega tarde,
- No cumple con los estándares de calidad,
- Causa daños a la propiedad.

El Contratista puede ser requerido para reembolsar a los equipos de reemplazo o cubrir pérdidas. Los contratistas de alto rendimiento pueden recibir oportunidades de trabajo adicionales.

12. Responsabilidad por Daños y Compensación

El Contratista es completamente responsable por los daños causados por sí mismo, su personal o subcontratistas, incluyendo:

- Costos de reparación o reemplazo,
- Reembolso a la Compañía por reembolsos, créditos de servicio u otros daños.

La Compañía retiene su compensación estándar del 40 % del servicio original. Los problemas continuos pueden resultar en la terminación.

13. Resolución de Disputas

- Las Partes acuerdan intentar una mediación de buena fe para resolver disputas derivadas de este Acuerdo. Si la mediación falla, el asunto se resolverá mediante arbitraje vinculante bajo las reglas de la Asociación Americana de Arbitraje.

- El arbitraje tendrá lugar en Washington u Oregón, dependiendo de la ubicación del cliente relevante, a menos que se acuerde lo contrario por escrito.
- Cada Parte cubre sus propios honorarios legales y costos, salvo que el árbitro decida lo contrario.

14. Misceláneos

14.1 Ley Aplicable

Este Acuerdo se rige por las leyes del Estado de Washington. Las disputas se resolverán en los tribunales del Condado de Clark, WA, con la parte prevaleciente teniendo derecho a honorarios de abogados y costos judiciales.

14.2 Acuerdo Completo

Este documento constituye el Acuerdo completo y final, reemplazando todas las discusiones o acuerdos previos.

14.3 Asignación

El Contratista no puede asignar este Acuerdo sin el consentimiento previo por escrito de la Compañía. La Compañía puede asignar sus derechos y obligaciones libremente.

14.4 Modificaciones

Todos los cambios deben ser por escrito y firmados por ambas Partes.

14.5 Severabilidad

Si alguna disposición se considera inválida, el resto de este Acuerdo permanecerá en pleno vigor.

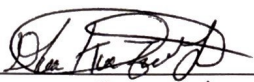
Contratista

Firma: _____

Nombre Impreso: _____

Título (si aplica): OWNER
Fecha Efectiva: 6/14/25

Compañía

Firma: 
Nombre Impreso: Dulce Kimberly Tobar
Título (si aplica): Shiny Bubbles Cleaning LLC
Fecha Efectiva: 06/14/25

Anexo A - Descripción de los Servicios

Servicios Incluyen:

- Limpieza residencial de casas
- Limpieza profunda
- Limpieza de mudanza de entrada/salida
- Limpieza de Airbnb y alquileres a corto plazo
- Limpieza ligera comercial y de oficinas
- Servicios especializados según aprobación

Expectativas:

- Usar productos ecológicos (cuando se solicite)
- Seguir las listas de verificación de servicios de la Compañía
- Mantener profesionalismo
- Reportar y comunicar problemas rápidamente